

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 9/2550

กรุงเทพมหานคร

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.อินเตอร์

เนชั่นแนล การ์ด

จำเลย

ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (4)

ป.พ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา

ไม่มีย่อสั้น

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๙/๒๕๕๐

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)

ศาลจังหวัดมีนบุรี

ระหว่าง

ศาลปกครองกลาง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดมีนบุรีโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม ซึ่งเป็นกรณีศาลที่รับฟ้องคดีเห็นว่าคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจ และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานคร โจทก์ ยื่นฟ้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด ที่ ๑ นางสาวกนกวรรณ ประจวบสุข ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ม. ๑๔๗๕/๒๕๕๙ ความว่า โจทก์ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๔ ให้ดูแลทรัพย์สินของโจทก์ในสำนักงานเขตสายไหม และบริเวณโดยรอบ และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ งดเว้นหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ตรวจดูแลทรัพย์สินของโจทก์ จนเป็น

เหตุให้มีผู้ลักลอบถอดอุปกรณ์เพลาล้อหลังด้านขวาของรถบรรทุกสิ่งปฏิกูลหมายเลข ทะเบียน ๙๓-๙๗๖๖ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ อัน ซึ่งจอดไว้บริเวณรอบสำนักงาน เขตสายไหม ต่อมาโจทก์ซ่อมแซมเพลาล้อหลังดังกล่าวเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๗,๙๔๐.๕๐ บาท จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้ โจทก์ตามสัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ชำระเงินแก่โจทก์ ขอให้จำเลย ทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๗๔,๙๖๐.๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๗,๙๔๐.๕๐ บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้ผิดสัญญา พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของโจทก์อย่างเช่นวิญญูชนใน ฐานะผู้รับจ้างทั่วไป และเสมือนเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ เอง จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ด ่วนกระทำการหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ แต่พนักงานขับรถของโจทก์เป็นฝ่าย ประมาทเลินเล่อเอง โดยนำรถบรรทุกสิ่งปฏิกูลคันพิพาทไปจอดห่างจากสำนักงาน เขตสายไหมประมาณ ๘๐ เมตร ซึ่งอยู่นอกบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น คดีโจทก์ขาดอายุความ ค่าเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเป็นเรื่องฟ้องตามสัญญาทางปกครองไม่ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลจังหวัดมีนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นหน่วยงานทางปกครองมี อำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องต่าง ๆ อาทิเช่น การรักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การทะเบียน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การดูแลรักษาที่ สาธารณะ และการสาธารณสุขปโภค เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๘ และข้อบังคับกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานเขตสายไหมเป็นส่วนราชการแห่งหนึ่งในหน่วยงานของโจทก์ที่ประชาชนทั่วไปต้องเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อติดต่อราชการของโจทก์โดยตรง นอกจากสัญญาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กำหนดให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้รับจ้างดูแลทรัพย์สินของโจทก์ภายในอาคารสำนักงานแล้วยังกำหนดให้จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่ชีวิต ทรัพย์สินของผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการในสำนักงานเขต ตรวจห้าม ว่ากล่าว ตักเตือน และจับกุมผู้ฝ่าฝืนเข้าออกในบริเวณสำนักงานเขต ผู้ฝ่าฝืนทำลาย ลักทรัพย์ หรือประกอบคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ตามที่โจทก์หรือผู้แทนแจ้งให้ทราบ ซึ่งถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งในการจัดทำบริการสาธารณะของโจทก์ให้บรรลุผล สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้มีมูลเหตุอันเนื่องมาจากสัญญาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง จึงอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นฉบับพิพาทมีวัตถุประสงค์หลักให้จำเลยที่ ๑ ดูแลรักษาความปลอดภัยตัวอาคารสำนักงานเขตสายไหม ดูแลทรัพย์สินของโจทก์ทั้งที่มีที่ตั้งภายในสำนักงานเขตสายไหมและบริเวณโดยรอบซึ่งรวมถึงบริเวณที่ใช้เป็นที่จอดรถโดยปกติของโจทก์ และรวมถึงการตรวจตราเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้ามาในสำนักงานเขตสายไหม และป้องกันเหตุภัยอันตรายต่าง ๆ ตลอดจนทำหน้าที่ในการตรวจ ห้ามปราม ว่ากล่าวตักเตือน จับกุมผู้ฝ่าฝืนตามความจำเป็นและความเหมาะสมแก่ผู้ที่เข้าออกบริเวณสำนักงานเขตสายไหม โดยโจทก์ให้ผลตอบแทนแก่จำเลยที่ ๑ เป็นค่าจ้างเป็นเงินจำนวนหนึ่งและกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน สัญญาพิพาทจึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างเพื่อ

ทำางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จและใจทก่ตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่
ทำนั้น อันเป็นสัญญาจ้างทำของ ตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ห้ามลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานหรือให้จำเลยที่ ๑ จัดทำบริการสาธารณะ
หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็น
วัตถุประสงค์หลักแต่อย่างใดไม่ แม้ว่าในข้อ ๔ ของสัญญาจะกำหนดให้จำเลยที่ ๑ จะ
ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้ามาในสำนักงานเขต
สายไหม และป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ และในข้อ ๑๕ ของสัญญาให้จำเลยที่ ๑ มีหน้า
ที่ ตรวจ ห้ามปราม ว่ากล่าวตักเตือน จับกุมผู้ฝ่าฝืนตามความจำเป็นและความเหมาะสม
รวมถึงข้อ ๘ ของรายละเอียดและเงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
เขตสายไหมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาเลขที่ ๑/๒๕๔๔ จะกำหนดให้จำเลยที่ ๑ ตรวจ
สอบบุคคลต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในบริเวณอาคารสำนักงาน โดยสอบถามและอาจปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการตรวจค้นด้วย ในกรณีที่บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัย ตลอดจนกีดกัน
บุคคลไม่พึงประสงค์ไม่ให้เข้ามาในบริเวณสำนักงานของโจทก์ก็ตาม ข้อตกลงใน
สัญญาและเงื่อนไขดังกล่าวก็เป็นเพียงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของจำเลยที่
๑ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตัวอาคารสำนักงานเขตสายไหมและดูแล
ทรัพย์สินของโจทก์ตลอดจนของประชาชนที่มาติดต่อกับสำนักงานเขตสายไหม
เป็นหลักเท่านั้น มิได้ให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไปแต่อย่างใดซึ่ง
หน้าที่รับผิดชอบดังกล่าว หาใช่การมอบอำนาจทางปกครองของโจทก์ที่มีตาม
กฎหมายให้จำเลยที่ ๑ ทำแทนไม่ และหาใช่เป็นการให้จำเลยที่ ๑ มีส่วนร่วมจัดทำ
บริการสาธารณะซึ่งอยู่ในหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายด้วยไม่ ดังนั้น สัญญาพิพาท
จึงมิใช่สัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว จึงไม่อยู่
ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระ

ราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด คดีนี้ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ
ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องคดีนี้สรุปได้ว่า โจทก์ตกลง
ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ให้ดูแลทรัพย์สินของโจทก์ใน
สำนักงานเขตสายไหม และบริเวณโดยรอบ และจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าว โดยจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ งดเว้นหรือบกพร่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้อุปกรณ์เพลาล้อหลังด้านขวาของรถบรรทุกสิ่งปฏิกูลคัน
หมายเลขทะเบียน ๙๓-๙๗๖๖ กรุงเทพมหานคร ที่จอดไว้บริเวณรอบสำนักงานเขต
สายไหมถูกถอยออกไป โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ๕๗,๙๔๐.๕๐ บาท จึง
ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าซ่อมแซมพร้อมดอกเบี้ย
จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้ผิดสัญญา พนักงานรักษาความปลอดภัยของ
จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของโจทก์อย่างเช่นวิญญูชนในฐานะ ผู้รับจ้าง
ทั่วไป และเสมือนเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ เอง จำเลยที่ ๑ ไม่ได้งดเว้นกระทำ
การหรือบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถของโจทก์เป็นฝ่ายประมาท
เลินเล่อเองเพราะนำรถคันพิพาทไปจอดห่างจากสำนักงานเขตสายไหมประมาณ ๘๐
เมตร ซึ่งอยู่นอกบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับ
ผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

คดีจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า สัญญาที่โจทก์ว่าจ้างให้จำเลยที่ ๑ ดูแล
ทรัพย์สินของโจทก์ในสำนักงานเขตสายไหม และบริเวณโดยรอบ ตามสัญญาจ้างเลข
ที่ ๑/๒๕๔๔ เป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง เห็นว่า กรุงเทพมหานคร
โจทก์เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
อำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน การทะเบียน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การผังเมือง การจัดให้มี
และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การวิศวกรรมจราจร การขนส่ง
การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การดูแลรักษาที่
สาธารณะ การควบคุมอาคาร การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม การสาธารณสุข โภค ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) บัญญัติให้
ศาลปกครองมีอำนาจพิพากษาคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และมาตรา ๓ แห่งพระ
ราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ "สัญญาทางปกครอง หมายความว่า สัญญาที่คู่
สัญญาอย่างน้อย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่ง
กระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการ
สาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ"
สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑/๒๕๔๔ จึงเป็นสัญญาที่มีหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่
สัญญาฝ่ายหนึ่ง แต่สัญญาทางปกครองนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน

สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองให้จำเลยที่ ๑ เข้า
ดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง หรือเป็นสัญญาที่มีข้อ
กำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนิน
กิจการทางปกครองอันเป็นบริการสาธารณะบรรลุผล สำหรับสัญญาจ้างเหมาดูแล
รักษาความปลอดภัยฯ ฉบับพิพาทมีวัตถุประสงค์หลักให้จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ดูแล
รักษาความปลอดภัยตัวอาคารสำนักงานเขตสายไหม และดูแลทรัพย์สินของโจทก์ทั้ง
ที่มีที่ตั้งภายในสำนักงานเขตสายไหมและบริเวณโดยรอบซึ่งรวมถึงบริเวณที่ใช้เป็นที่
จอดรถโดยปกติของโจทก์ โดยกำหนดไว้เฉพาะความรับผิดชอบและข้อยกเว้นความรับ
ผิดของจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับความเสียหายในทรัพย์สินของโจทก์ แต่ไม่ได้กำหนดความ
รับผิดของจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้าไปใน
สำนักงานเขตสายไหม จึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาทำขึ้นเพื่อมุ่งประโยชน์ในการดูแล
ทรัพย์สินของโจทก์เป็นหลัก มิใช่เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
มาตรา ๘๙ อันเป็นบริการสาธารณะของโจทก์ ดังนั้น สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความ
ปลอดภัยฯ ฉบับพิพาทนี้ จึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญาทำขึ้นโดยมุ่งผูกพันด้วยใจสมัครบน
พื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน อันเป็นสัญญาทางแพ่งที่มีหน่วยงานทางปกครองเป็น
คู่สัญญาเท่านั้น ข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองในคดีนี้ จึงมิใช่คดีพิพาท
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อันจะอยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล
ยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่าง กรุงเทพมหานคร โจทก์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอ็ม.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด ที่ ๑ นางสาวกนกวรรณ ประจวบสุข ที่ ๒ จำเลย

อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) ปัญญา ถนอมรอด (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายปัญญา ถนอมรอด) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) อักษราทร จุฬารัตน (ลงชื่อ) อัครวิทย์ สุมาวงศ์

(นายอักษราทร จุฬารัตน) (นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท สายัณห์ อรรถเกษม (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(สายัณห์ อรรถเกษม) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) พรชัย รัศมีแพทย์

(นายพรชัย รัศมีแพทย์)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คมศิลล์ คัด/ทาน

??

??

??

??

๕

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)